

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.07.19.

행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
(신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 무단형질변경 가중 처벌 미적용
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단「국립공원 내 불법·무질서 행위 단속규칙」제11조(가중처벌)에 따라 공원 구역(공원자연보전지구 및 공원자연환경지구)에서 토지를 300㎡이상 불법형질 변경한 자에 대하여는「환경범죄의단속에관한특별조치법(이하 환경범죄특별법)」제4조2항에 따라 가중처벌을 요청하여야 함.
- 2018.06.28. 경상북도 ▽▽군 ▷▷면 ◇◇◇ ***-*, ****번지(공원자연환경지구)내 무단 형질변경(325㎡) 행위자를 고발 조치하면서, 공원자연환경지구내 토지를 300㎡이상 불법형질변경 하였음에도 환경범죄특별법에 따라 가중처벌을 요청하지 않고 자연공원법만을 적용하여 고발함

2. 조치할 사항

- 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】
 - 토지를 300㎡이상 무단형질변경한 자에 대하여「환경범죄의단속에관한특별조치법」에 따른 가중처벌 조항을 적용하지 않음
 [관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○	○○○	불법	△△△국립공원사무소	주의	담당자

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련규정 숙지 및 재발방지 대책을 마련